

Петров Пётр Петрович
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101

ОТ: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

01.05.2024 по 30.04.2026 я арендовала у Вас квартиру по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78 на основании договора аренды №АР-2024/01. При заключении договора был внесён обеспечительный платёж в размере 55000 рублей.

Согласно п. 1 ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекратил своё действие. Согласно п. 2 ст. 622 Гражданского кодекса Российской Федерации после прекращения договора аренды арендатор обязан вернуть имущество арендодателю; все иные обязательства сторон, включая обязательство по возврату обеспечительного платежа, также прекращаются. В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить последнему это имущество. За неправомерное удержание денежных средств согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

На момент моего выезда квартира находилась в состоянии, соответствующем состоянию на момент въезда, никаких новых повреждений не обнаружено. Царапины на паркете, указанные арендодателем как основание для невозврата залога, уже были зафиксированы актом приёма-передачи при заезде.

Требую возврата обеспечительного платежа в размере 55000 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения данной претензии. В противном случае буду вынуждена обратиться в суд с требованием взыскания указанной суммы, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____